



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73	Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi civici della Calabria – Catanzaro, nel giudizio vertente tra Comune di Borgia e Comune di Squillace. Proposizione atto di appello. Atto di indirizzo.
Del 27/09/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **27** Del mese di **Settembre**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	NO
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio vertente tra Comune di Borgia e Comune di Squillace, ha emesso la Sentenza n. 1/2023, con cui ha accertato e dichiarato la natura privata, dei demani Roccella e Roccelletta, ricadenti nel Comune di Borgia;

Esaminata la nota trasmessa dall'avv. Giovanni Costa, incaricato della difesa del Comune di Squillace davanti al Commissariato degli Usi civici, acclarata al prot. n. 4055 in data 13.07.2023, con cui il predetto professionista, evidenzia l'opportunità per l'Ente di proporre appello avverso la citata Sentenza, in quanto la stessa non tiene conto di una serie di elementi, puntualmente evidenziati dalla difesa e che avrebbero potuto ribaltare l' esito del giudizio;

Ritenuto pertanto dover proporre appello davanti alla Corte di Appello di Roma, competente per materia, avverso la citata Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi Civici della Calabria - Catanzaro, nel giudizio vertente tra il Comune di Borgia e il Comune di Squillace;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di proporre appello davanti alla Corte di Appello di Roma, competente per materia, avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, nel giudizio vertente tra il Comune di Borgia e il Comune di Squillace;
3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale, nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;
5. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 73

IL PRESIDENTE

f.to (DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci
